ہے، جو بالا جماع حرام ہے۔ رہا عامی کا حکم، تو وہ اس کے بر خلاف ہے اس لیے کہ تفصیلی دلیل سے واقف نہ ہونا، اس پر واجب کرتا ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے ورنہ لازم آئے گا کہ اسے ایسے امر (یعنی: تفصیلی دلیل سے واقفیت) کا مکلف کیا جائے، جو اس کے بس میں نہیں یا یہ کہ اسے بے کار چھوڑ دیا جائے، اس سے ظاہر ہوا کہ تفصیلی دلیل سے ناواقفیت کے دو اثر ہیں: ۱۔ صاحبِ نظر کے لیے وہ تقلید کو حرام ٹھہراتی ہے، اور ۲۔ غیر اہلِ نظر کے لیے وہی عدم واقفیت تقلید کو واجب قرار دیتی ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کسی دوسری چیز کو الگ الگ وجہوں کے تحت واجب بھی ٹھہرائے اور حرام بھی، تو یہی عدم واقفیت اہلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے تقلید کو واجب قرار دیتی ہے، اور اہلیت کے ہوتے ہوئے تقلید کو حرام قرار دیتی ہے۔

مقدمۂ چہارم ایک حقیقی فتویٰ ہوتا ہے اور ایک عرفی فتویٰ۔ حقیقی فتویٰ یہ ہے کہ تفصیلی دلیل کی معرفت کے ساتھ فتویٰ دیا جائے، ایسے ہی حضرات کو 'اصحابِ فتویٰ' کہا جاتا ہے اور اسی معنی میں یہ بولا جاتا ہے کہ فقیہ ابو جعفر، فقیہ ابو اللیث اور ان جیسے حضرات رحمۃ اللہ علیہم نے فتویٰ دیا ہے۔ عرفی فتویٰ یہ ہے کہ اقوالِ امام کا علم رکھنے والا اس تفصیلی دلیل کی معرفت کے بغیر ان کی تقلید کے طور پر کسی نہ جاننے والے سائل کو بتائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ 'فتاوی ابن نجیم'، 'فتاوی غزی'، 'فتاوی طوری'، 'فتاوی خیریہ'، اسی طرح زمانہ ورتبہ میں ان سے فروتر 'فتاوی رضویہ' تک چلے آیئے، اللہ تعالی اسے اپنی رضا کا باعث اور اپنا پسندیدہ بنائے، آمین!

مقدمۂ پنجم قول کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ **قول صوری** اور ۲۔ **قول ضروری**۔ قول صوری وہ ہے، جو کسی نے صراحۃً کہا اور اس سے نقل ہوا، اور قولِ ضروری وہ ہے، جسے

قائل نے صراحۃً اور خاص طور پر نہ کہا ہو، مگر وہ کسی ایسے عموم کے ضمن میں اس کا قائل ہو، جس سے ضروری طور پر یہ حکم نکلتا ہو کہ اگر وہ اس خصوص میں کلام کرتا تو اس کا کلام ایسا ہی ہوتا۔ کبھی حکمِ ضروری، حکم صوری کے خلاف بھی ہوتا ہے، ایسی صورت میں حکم صوری کے خلاف حکم ضروری راجح وحاکم ہوتا ہے، یہاں تک کہ صوری کو لینا قائل کی مخالفت شمار ہوتا ہے اور حکم صوری چھوڑ کر حکم ضروری کی طرف رجوع کو قائل کی موافقت یا اس کی پیروی کہا جاتا ہے، مثلاً زید نیک اور صالح تھا، تو عمرو نے اپنے خادموں کو صراحۃً علانیہ زید کی تعظیم کا حکم دیا اور بار بار ان کے سامنے اس حکم کی تکرار بھی کی، اور اس سے ایک زمانہ پہلے ان خدام کو ہمیشہ کے لیے کسی فاسق کی تکریم سے منع بھی کر چکا تھا، پھر کچھ دنوں بعد زید فاسقِ معلن ہو گیا، اب اگر عمرو کے خدام اس کے مکرر ثابت شدہ صریح حکم پر عمل کرتے ہوئے زید کی تعظیم کریں، تو عمرو کے نافرمان شمار ہوں گے اور اگر اس کی تعظیم ترک کر دیں تو اطاعت گزار ٹھہریں گے۔

اسی طرح اقوالِ ائمہ میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے حکم صوری کے خلاف کوئی حکم ضروری پایا جاتا ہے، اس کے درج ذیل اسباب پیدا ہوتے ہیں: ۱۔ ضرورت، ۲۔ حرج، ۳۔ عرف، ۴۔ تعامل، ۵۔ کوئی اہم مصلحت جس کی تحصیل مطلوب ہے اور ۶۔ کوئی بڑا مفسدہ جس کا اِزالہ مطلوب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ صورتوں کا استثنا، حرج کا دفعیہ، ایسی دینی مصلحتوں کی رعایت جو کسی ایسی خرابی سے خالی ہوں، جو ان سے بڑھی ہوئی ہے، مفاسد کو دور کرنا، عرف کا لحاظ کرنا، اور تعامل پر کار بند ہونا یہ سب ایسے قواعدِ کلیہ ہیں، جو شریعت سے معلوم ہیں، ہر امام ان کی جانب مائل، ان کا قائل اور ان پر اعتماد کرنے والا ہی ہے۔ اب اگر کسی مسئلے میں امام کا کوئی صریح حکم رہا ہو، پھر حکم تبدیل کرنے والے مذکورہ امور میں سے

کوئی ایک پیدا ہو تو ہمیں قطعاً یہ یقین ہو گا کہ یہ امر اگر ان کے زمانے میں پیدا ہوتا، تو ان کا قول بھی اس کے تقاضے کے مطابق ہی ہوتا، اسے رد نہ کرتا اور اس کے بر خلاف نہ ہوتا، ایسی صورت میں ان سے غیر منقول قول ضروری پر عمل کرنا ہی دراصل ان کے قول پر عمل ہے، ان سے نقل شدہ الفاظ پر جم جانا ان کی پیروی نہیں۔ بلکہ اس کی نظیر خود نص شارع ﷺ میں بھی ملتی ہے، خود نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: 'جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے، تو وہ ہر گز اسے نہ روکے'، (احمد، بخاری، مسلم، نسائی)۔

اس کے باوجود ائمۂ کرام نے جوان عورتوں کو مطلقاً اور بوڑھی عورتوں کو صرف دن میں مسجد جانے سے منع فرمایا، پھر سب کے لیے ممانعت عام کر دی، یہ رسول اللہ ﷺ کے اس قول ضروری پر عمل کے تحت کیا ہے، جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درج ذیل بیان سے مستفاد ہے: 'اگر رسول اللہ ﷺ ان عورتوں کا وہ حال مشاہدہ کرتے، جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، تو انھیں مسجد آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا تھا'، (احمد، بخاری، مسلم)۔

مقدمۂ ششم قولِ امام چھوڑنے کا ایک اور باعث بھی ہوتا ہے، جو اصحابِ نظر سے خاص ہے۔ وہ اُن حضرات کی نظر میں امام کی دلیل کا کمزور ہونا ہے۔ ان کے لیے یہاں قولِ امام چھوڑنے کا جواز اس لیے ہے کہ انھیں اسی کی اتباع کا حکم ہے، جو ان پر ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **ترجمہ:** 'اے بصیرت والو! نظر واعتبار سے کام لو' [الحشر ۵۹: (۲)]۔ اور تکلیف بقدر وسعت ہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے چھوڑنے کے سوا کوئی گنجائش نہیں۔ اور وہ اس کے باعث اتباعِ امام سے باہر بھی نہ ہوں گے، بلکہ امام کے اس طرح کے قولِ عام کے متبع رہیں گے: 'إذا صحّ الحديثُ فهو مذهبي'، ابن شحنہ کی شرح ہدایہ، پھر بیری کی

شرح اشباہ پھر رد المحتار وغیرہ میں ہے: 'جب حدیث صحیح ہو اور مذہب کے خلاف ہو، تو حدیث پر عمل ہو گا اور وہی امام کا بھی مذہب ہو گا اس پر عمل کی وجہ سے ان کا مقلد حنفیت سے خارج نہیں ہو گا، اس لیے کہ خود امام سے بروایت صحیح یہ ارشاد ثابت ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، انتہیٰ۔

میں کہتا ہوں: یہاں 'صحت' سے مراد 'صحت فقہی' ہے، جس کی معرفت غیر مجتہد کے لئے محال ہے، اصطلاحِ محدثین والی صحت مراد نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اپنے رسالے 'الفَضْلُ المَوْهَبِي' میں اسے ایسے قاہر دلائل سے بیان کیا ہے، جن کی معرفت ضروری ہے۔

مقدمۂ ہفتم جب تصحیح میں اختلاف ہو، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مقدم ہو گا، 'رد المحتار' میں ہے: 'جب تصحیح میں اختلاف ہو، تو اسی کو لیا جائے گا جو امام کا قول ہے اس لیے کہ صاحبِ مذہب وہی ہیں' انتہیٰ مختصراً[1]۔

..........*.....*

---

[1] ملاحظہ ہو: رسالہ: 'اَجلی الاعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام'، مشمولہ فتاویٰ رضویہ، رضا فاؤنڈیشن، لاہور، ج۱، ص۱۰۳۔۲۳۸۔

تعارفِ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ، امام، علامہ، فہامہ، قطبِ دیارِ دمشق، معتمد بلادِ شام و مصر، مفسر، محدث، فقیہ، نحوی، ماہرِ لغت وبیان وعروض، دمشقی الاصل، اپنے زمانے کے امام حنفیہ ومرجع، حسب ونسب کے اعتبار سے 'حسینی سید' اور بے شمار فضائل وخوبیوں کے مالک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر وجامع تعارف ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

نام ونسب

آپ کا نام 'محمد امین' ہے، جب کہ عالمِ اسلام میں 'ابن عابدین'، 'خاتم الفقہاء' اور 'علامہ شامی' وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جدِ امجد سید محمد صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں علم وفضل اور تقویٰ وپرہیز گاری میں یکتائے زمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ امام شریعت وطریقت کے عظیم منصب پر بھی فائز تھے، ان صفات وکمالات کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ عوام وخواص میں 'عابدین' کے لقب سے مشہور ہوئے، چنانچہ اسی نسبت سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 'ابن عابدین' کہا جاتا ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلۂ نسب تیس واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ سلسلۂ ذہب یوں ہے: محمّد أمين عابدين ابن السيّد عمر عابدين ابن السيد عبد العزيز عابدين ابن السيد أحمد عابدين ابن السيد عبد الرحيم عابدين ابن السيد نجم الدين ابن السيد محمد صلاح الدين معروف به "عابدين" ابن السيد نجم الدين ابن السيد محمد كمال بن السيد تقي الدين ابن السيد مصطفى الشهابي ابن السيد حسين ابن السيد رحمة الله ابن السيد أحمد الثاني

ابن السيد علي ابن السيد أحمد الثالث ابن السيد محمود ابن السيد أحمد الرابع ابن السيد عبد الله ابن السيد عزّ الدين عبد الله الثاني ابن السيد قاسم ابن السيد حسن ابن السيد إسماعيل ابن السيد حسين النتيف الثالث ابن السيد أحمد الخامس ابن السيد إسماعيل الثاني ابن السيد محمد ابن السيد إسماعيل الأعرج ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام حسين ابن البتول الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليها وعلى جميع آله وصحبه آمين.

ولادت

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۱۱۹۸ھ میں شام کے مشہور شہر دِمشق میں ہوئی۔

تعلیم وتربیت

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدِ ماجد کے زیرِ سایہ حاصل کی۔ کم عمری میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تجارت کیا کرتے تھے، اسی لیے علامہ شامی نے بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹایا اور آپ کے ساتھ تجارت کے لیے جانے لگے، اس کے ساتھ ساتھ بیع وشراء کے مسائل بھی سیکھنے لگے۔

ایک روز آپ دکان پر بیٹھے تلاوتِ قرآن کر رہے تھے، کہ ایک آدمی کا گزر وہاں سے ہوا، جب اُس نے تلاوت کی آواز سُنی تو آپ سے کہا: تمہارا قراءت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایک تو یہ محلِ تجارت ہے، اگر یہاں لوگ تمھاری تلاوت غور سے نہیں سُنیں گے، تو گناہ کے مرتکب ہوں گے اور تم بھی گناہ گار ہوگے، دوسرا یہ کہ تمھاری قراءت میں لحن بھی ہے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد علمِ قراءت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیخ سعید حموی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں 'میدانیہ'، 'جزریہ' اور 'شاطبیہ' وغیرہ کُتب پڑھیں، انھیں حفظ کیا اور علمِ قراءت و تجوید میں مہارتِ تامہ حاصل کرلی۔ پھر انہی سے علم صرف و نحو اور فقہِ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم حاصل کی اور ان علوم کی بعض کُتبِ متون زبانی یاد بھی کیں۔

اُس زمانہ میں شیخ سید محمد شاکر سالمی عمری احناف کے بڑے امام تصور کیے جاتے تھے، علامہ شامی اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں علوم شرعیہ وعقلیہ کی تحصیل کی۔ پھر انہی کی صحبت کو لازم کرلیا اور امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ کی فقہ کی پیروی کرنے لگے۔ تحصیلِ علوم کے بعد آپ اپنے شیخ کی زندگی میں ہی اپنے زمانے میں 'علامہ' کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ شاکر سالمی عمری سے سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی کی اور مجاز وماذون ہوئے۔

شیوخ واساتذہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر علماء ومشائخ کرام سے اکتسابِ فیض کیا اور مختلف علوم وفنون میں اسنادِ اجازت حاصل کیں۔ ان میں آپ کے والد سید عمر عابدین، شیخ سعید حموی شافعی، مجمع البحرین شیخ سید محمد شاکر سالمی حنفی، محدثِ کبیر شیخ محمد کزبری (متوفیٰ ۱۹/ ربیع الاول ۱۲۲۱ھ)، محدثِ کبیر شیخ احمد عطار (متوفیٰ ۱۲۱۸ھ) اور شیخ امیر مصری رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔

قدو قامت

آپ رحمۃ اللہ علیہ بلند قامت، خوبصورت، سیاہ بال اور قوی اعضا کے مالک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحبِ ہیبت ووقار اور خوش خلق بھی تھے، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ کے چہرے پر نور چمکتا تھا۔

اشغال

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اشغال میں سرِ فہرست تعلیم وتعلم اور اِفہام وتفہیم کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار جل جلالہ کی رضا پانے کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوقات کی تقسیم کاری کی ہوئی تھی، جس پر ہمیشہ کاربند رہے۔ کچھ وقت صوم وصلوٰۃ وغیرہ عبادات و طاعات کے لیے تھا، جبکہ کچھ وقت درس وتدریس، افتاء اور تالیف وتصنیف کے لیے تھا۔ چنانچہ دن میں درس وتدریس، افتاء کے ساتھ ساتھ کسبِ حلال کیا کرتے تھے، جبکہ رات میں تالیف وتصنیف۔ اکثر راتوں میں بہت کم آرام کیا کرتے تھے۔ رمضان شریف میں ہر رات تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن شریف کا ختم کرتے۔ اس ماہ مبارک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں گریہ وزاری اور قراءت میں گزرتی تھیں۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مطالعۂ کُتب کے دوران اُن کی تصحیح اور حسبِ مرام اُن پر حواشی وافادات لکھنے کا بہت شغف تھا۔ جہاں کہیں کسی قید، اعتراض، تنبیہ، جواب یا تتمہ کی ضرورت محسوس کرتے، اُسے کتاب کے حاشیہ میں لکھ کر اُن کے مطالب بھی قائم کردیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حسنِ نیت، قوتِ ایمان اور راسخ الاعتقادی کی برکات ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی لکھا، وہ مقبولِ عام ہوا اور اُس سے فائدہ اُٹھایا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رسم الخط بھی نہایت عمدہ تھا، جس عمدگی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ اور کُتب پر حواشی لکھا کرتے تھے، بہت کم ہی کوئی ویسا لکھ سکتا تھا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کے نہایت فرمانبردار تھے۔ جب آپ کے والد محترم کا ۱۲۳۷ھ میں وصال ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات تلاوتِ قرآن اور دیگر اعمالِ صالحہ کے

ذریعے اپنے والد کو ایصالِ ثواب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک رات خواب میں اُنھیں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں: بیٹا! اللہ تعالیٰ تمھیں اُس ایصالِ ثواب کرنے پر جزائے خیر دے، جو تم ہر رات مجھے کرتے ہو۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ مشہور محدث شیخ داودی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اپنی والدۂ ماجدہ کی زندگی میں ہوا تھا، پس وہ صابرہ اور نیک سیرت خاتون ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک لاکھ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھتیں اور اپنے لختِ جگر کو ایصالِ ثواب کر دیا کرتی تھیں۔ آپ کی والدہ صوم وصلوٰۃ کی پابند تھیں، ہر رات پنج وقتہ نمازوں کی احتیاطی قضا بھی پڑھا کرتی تھیں۔ علامہ شامی کے بعد آپ صرف دو سال تک بقیدِ حیات رہیں، لیکن اپنے بیٹے کی جدائی میں کوئی کام خلافِ شریعت نہیں کیا، بلکہ عمر بھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور یہ کہتی تھیں: ہر حال میں پروردگارِ عالم کا شکر ہے۔

بیعت وارادت

آپ نے سلسلۂ عالیہ قادریہ میں بیعت اپنے شیخ سید محمد شاکر سالمی عمری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کی اور اجازت وخلافت سے سرفراز ہوئے۔

افکار ونظریات

آپ رحمۃ اللہ علیہ مذہباً سُنی حنفی ماتریدی اور مشرباً قادری تھے۔ حسب ضرورت دلائل وبراہین سے نہ صرف عقائدِ اہلسنت کی تائید وتوثیق کرتے ہیں، بل کہ برملا اِعلائے کلمۃ الحق کرتے ہوئے مخالفین کا رد بھی فرماتے ہیں۔

میلاد النبی ﷺ

میلاد النبی رحمۃ اللہ علیہ ایک حسین ودل کش عنوان ہے، جس کے تحت اب تک بے شمار مختصر ومفصل کُتب ورسائل دنیا کی مختلف زبانوں میں زیبِ قرطاس ہو چکے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر قلم اُٹھایا اور اپنے جدِ امجد سید الاولین والآخرین ﷺ سے محبت ومودت کا اِظہار اپنے انداز میں کیا۔ اس پر 'قصّة المولد الشريف النبوي' اور 'قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم' وغیرہ شاہد عادل ہیں۔

ندائے یارسول اللہ ﷺ!

یہ سن ۱۲۲۰ھ کی بات ہے کہ جب کہ حجاج کرام کا ایک قافلہ سوئے حرمین عازم ہوا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انھیں ایک مکتوب دیا اور یہ گزارش کی کہ مدینہ پہنچو، تو اسے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں مواجۂ اقدس کے سامنے پڑھ دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک بے مثال قصیدے کے چند ایمان افروز اشعار بھی تھے، جن میں سے چند اردو ترجمے کے ساتھ درج ذیل ہیں[۲]:

فَلَأَنْتَ بَابُ اللهِ وَاسِطَةُ الرَّجَا أَنْتَ الْوَسِيْلَةُ وَالْقَرِيْبُ الدَّانِي
آپ ہی بارگاہِ خدا کا دروازہ اور اُمید کا ذریعہ ہیں آپ ہی وسیلہ اور نہایت قریب ہیں
أَنْتَ الْمَلَاذُ لَنَا وَأَنْتَ عِيَاذُنَا أَنْتَ الْمُشَفَّعُ بِالْمُسِيْءِ الجَانِي
آپ ہی ہماری ڈھال اور پناہ گاہ ہیں اور آپ ہی گناہ گار مجرم کی شفاعت فرمانے والے ہیں

---

۲ اس قصیدے میں کل اکہتر اشعار ہیں، مکمل قصیدے کے لیے ملاحظہ ہو: "حلیۃ البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر"، ص ۱۲۳۴۔۱۲۳۳۔

أَشْكُو إِلَيْكَ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ الَّذِي كَالصَّخْرِ فِي لُجِّ الرّدى أَرْسَانِي
میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں! چٹان کی مانند جس نے مجھے گھڑے میں ڈال دیا

أَرْجُوْكَ تَلْحَظُنِيْ خِتَامَ الْأَنْبِيَاءِ بِلَحْظَةٍ أَغْدُوْ بِهَا بِأَمَانِ
اے خاتم الانبیاء! مجھے اِک نظر عنایت کی اُمید ہے جس سے میں امان میں آجاؤں گا

وَكَذَاكَ لِي أَبَوَانِ مَعَ شَيْخٍ غَدَا لِي نَاصِحاً بِالْجُهْدِ قَدْ رَبَّانِي
میرے ساتھ والدین اور ایک خیر خواہ استاد ہیں ان دونوں نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے

يَرْجُوْنَ مِنْكَ تَسَامُحاً وَشَفَاعَةً تُنْجِيْهِمْ مِنْ لَاعِجِ النِّيْرَانِ
یہ سب عذر خواہ اور آپ سے شفاعت چاہتے ہیں جو انھیں جہنم کی آگ سے بچالے

وَصَلاَةُ بَارِيْكَ الْمُهَيْمِنِ وَالسَّلاَمُ كَمَا الْغُيُوْثُ عَلَيْكَ كُلَّ أَوَانِ
درود وسلام ہو آپ کی حفاظت فرمانے والے رب کا ہر گھڑی آپ پر، تیز بارش کی طرح

مَعَ آلِكَ الْغُرِّ الْكِرَامِ وَحِزْبِهِمْ مَنْ قَدْ عَلَوْا شَرفاً عَلَى كِيْوَانِ
روشن پیشانی والی آپ کی آل مکرم اور گروہ پر بھی جو قدر وشرف میں بلندیوں پر فائز ہیں

وَعَلَى ضَجِيْعَيْكَ الإمَامَيْنِ الْجَلِيـ لَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا لَنَا شَمْسَانِ
آپ کے ساتھ آرام فرمادونوں ساتھیوں پر جو جلیل القدر امام اور ہمارے لیے آفتابِ ہدایت ہیں

اَلسَّيِّدِ الصِّدِّيْقِ ذِي الْفَضْلِ الَّذِيْ تَرَكَ اللَّذَائِذَ فِي رِضَى الدَّيَّانِ
سید صدیق پر، کہ جو فضل والے ہیں وہ جنھوں نے رب کی رضا میں راحتوں کو چھوڑا

وَالْأَشْجَعِ الْفَارُوْقِ قَهارِ الْعِدَا لَيْثِ الْحُرُوْبِ وَقَامِعِ الْعُدْوَانِ
اور بہادر فاروق پر کہ جو دشمنوں پر قہر ہیں جنگوں میں شیر اور عداوت کا خاتمہ کرنے والے

وَعَلَى ابْنِ عَفَّانٍ الَّذِي حَازَ الْعُلَى حَاوِي الْفَضَائِلِ جَامِعِ الْقُرْآنِ
اور ابن عفان پر جو بلندی پر فائز ہوئے جو بڑے فضائل والے جامعِ قرآن ہیں

وَعَلَى عَلِيٍّ ذَاكَ عَالِي الْقَدْرِ مَنْ قَدْ كَانَ بَحْرَ الْعِلْمِ وْالْعِرْفَانِ
اور علی پر، کہ وہ عالی قدر ومنزلت ہیں اور بے شک علم وعرفان کا سمندر ہیں

وَعَلَى بَقِيَّةِ صَحْبِكَ الْغُرِّ الْكِرَامِ وَتَابِعِيْهِمْ فِي مُدَى الْأَكْوَانِ
اور روشن پیشانی والے بقیہ صحابہ کرام پر اور ہمیشہ اُن کی پیروری کرنے والوں پر بھی

وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ ذِي الْفخَارِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ ذِي الشَّانِ
اور امام ابو حنیفہ باعثِ افتخار پر اور امام مالک پر اور امام شافعی پر اور بڑی شان والے امام احمد پر

وَعَلَى تَابِعِيْنَ لَهُمْ وَأَقْطَابِ الْوُجُوْدِ وَصَاحِبِ الْوَقْتِ الْقَرِيْبِ الدَّانِي
اور ان کی پیروی کرنے والوں اور اقطابِ زمانہ پر اور قریب آنے والے صاحبِ وقت پر

لاَ سِيَّمَا خَتْمِ الوَلاَيَةِ مَنْ بِهِ فَازَ الْوُجُوْدُ مُعَطّرَ الْأَرْدَانِ
خصوصاً خاتمِ ولایت پر کہ جس کے سبب وجود کامیاب ومعطر ہوا

وَاخْتِمْ لِنَاظِمِهَا إِلٰهِي بِالرِّضَى! وَالْعَفْوِ وَالإحْسَانِ وَالْغُفْرَانِ
الٰہی! اشعار لکھنے والے کا خاتمہ اپنی رضا پر عفو، احسان اور بخشش ومغفرت پر فرما۔!

فائدہ

مذکورہ بالا اشعار میں ہر صاحبِ بصر وبصیرت کے لیے 'عقائدِ اہلسنت' آفتاب نیم روز کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تادم آخر 'سوادِ اعظم' میں رکھے! آمین۔

اولیائے کرام کی محبت

'اولیائے کرام' کی کچھ اقسام ہیں، جن کے درجات ومراتب مختلف ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقسام کو اپنے مشہورِ زمانہ رسالے 'إجابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث' میں بیان کیا ہے، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولیائے کرام سے محبت

واُلفت کی دلیل ہے نیز اللہ تعالیٰ نے ان حضرات قدسیہ کو اس دنیا میں جو تصرف واختیار دیا ہے، اُس کا اقرار واعتراف بھی ہے۔

فتنۂ خوارج

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 'رد المحتار' میں باب البغاۃ کے تحت اپنے زمانے میں محمد بن عبد الوھاب نجدی علیہ ماعلیہ کے اُٹھنے والے فتنے کو 'خارجی فتنہ' قرار دیا اور آنے والوں کو واضح پیغام دے دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس نجدی خارجی فتنے سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جو حبِ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا دم بھرتا ہے اور اس خارجی فتنے کا کسی بھی صورت میں اسیر یا متاثرہ ہے، اُسے تسلی سے غور وفکر کر لینا چاہیے۔ چناں چہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

مطلب في أتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا

قوله: (ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم):

علمتَ أنّ هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وإلا فيكفي فيهم اعتقادُهم كفرَ من خرجوا عليه. كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نَجد وتغلّبوا على الحرمين وكانوا ينتحلّون مذهبَ الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنّهم هم المسلمون وأنّ من خالفَ اعتقادَهم مُشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنّة وقتل علمائهم حتى كسر اللهُ تعالى شوكتَهم وخرب بلادَهم وظفر بهم عساكرُ المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف، انتهى.

مطلب: محمد بن عبد الوھاب کے پیروکار ہمارے زمانے کے خارجی ہیں

درمختار: (خوارج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام کی تکفیر کرتے ہیں):

ردالمحتار: علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں:

''تم جان چکے ہو کہ یہ بات 'خوارج ہونے' میں شرط نہیں ہے، بل کہ یہ اُن لوگوں کی صفت کا بیان ہے، جنھوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر خروج کیا تھا، ورنہ صرف اُن (خوارج) کا اپنے خلاف خروج کرنے والوں کو کافر سمجھنا کافی ہی ہوتا۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں (محمد بن) عبد الوھاب کے پیروکاروں کا معاملہ ہے، جو نجد سے نکلنے اور حرمین شریفین پر قابض ہو گئے، یہ اپنے آپ کو 'حنبلی مذہب والا' قرار دیتے ہیں، لیکن ان کا اعتقاد یہ ہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں اور اُن کے عقیدے کے مخالف لوگ مشرک ہیں، انھوں نے اس بنا پر اہلِ سُنت کی عوام اور علمائے کرام کا قتل جائز قرار دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت کو توڑ ڈالا اور ان کے شہروں کو خراب کر دیا اور ان پر مسلمانوں کے لشکر فتح یاب ہوئے، یہ سن ۱۲۳۳ھ کی بات ہے''۔

اخلاق وعادات

آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ کردار اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ تقویٰ، دیانت داری، عفت، صداقت، ایمانی فراست اور حکمتِ لقمانی جیسی اعلیٰ صفات کے مظہر تھے، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ظلم وضلال اور ظالم حکمراں سے مقابلہ کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ حکام وقضاۃ اور اربابِ سیاست آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ڈرتے تھے۔ تمام عمر اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا اور صدقہ وخیرات کیا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں بڑی دل چسپی تھی، نیز لوگ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حسنِ اعتقاد رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ نہایت ادب واحترام سے پیش آیا

کرتے تھے۔ مساجد کی تعمیر، بیواؤں اور فقرا کی دست گیری کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے وقت کے وزراء، اُمراء، رئیس، علماء ومشائخ آیا کرتے اور کثیر برکات سمیٹ کر لے جایا کرتے تھے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پچاس درہم کے تھیلے پیش کیے گئے کہ ایک مرجوح قول پر فتویٰ دے دیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اُسے قبول نہیں کیا اور اس پیش کش کو مسترد کر دیا۔

جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مشرف ہوتا، وہ کبھی آپ کی شیری کلامی، نرم خوئی اور انکساری کو نہیں بھولتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ادب وآداب اور اکرام وتعظیم سے آراستہ ہوا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اُسی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لغو، فحش، غیبت اور فضول گوئی سے پاک ہوا کرتی تھی۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور اُن کی خیر خواہی میں پیش پیش رہتے تھے، علمائے کرام، سادات اور طلبہ کی تکریم کیا کرتے اور اُن پر مال خرچ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفید پوشوں پر کثرت سے صدقہ وخیرات کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علمائے کرام کے معاملے میں نہایت غیور تھے، جتنا ممکن ہوتا اُن کا دفاع کیا کرتے تھے۔

سفر حج

آپ کے صاحب زادے علاء الدین کا بیان ہے کہ میں نے پورے سفر حج میں آپ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں سُنا جس کے سبب رفقا، خدام یا دیگر لوگوں میں سے کوئی ناراض ہوا ہو۔ ہاں جب بھی خلافِ شریعت کوئی کام دیکھتے تو فوراً شریعت کے مطابق اُسے تبدیل کر دیتے تھے۔

کُتب وتصانیف

کئی شہروں سے آپ کے پاس استفتاء آیا کرتے تھے۔ آپ سے ایک جہاں نے فیض پایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پچاس سے زائد چھوٹی اور بڑی کُتب تصنیف فرمائیں، ان میں سے ہر ایک شہرہ آفاق اور مقبولِ عام ہوئی۔ حواشی وتعلیقات ان کے علاوہ ہیں، جن کا شمار مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کُتب میں سے چند نام حروفِ تہجی کے اعتبار سے ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں:

١. اتحاف الذكيّ النبيه.

٢. إجابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث.

٣. الأقوال الواضحة الجليلة.

٤. تحبير التحرير.

٥. تحرير النقول.

٦. تحفة الناسك في أدعية المناسك.

٧. تنبيه الغافل والوسنان في أحكام هلال رمضان.

٨. تنبيه الوُلاة والحُكّام على شاتم خير الأنام أو على أحد أصحابه الكرام.

٩. تنبيه ذوي الأفهام.

١٠. حاشية على البيضاوي.

١١. حاشية على المطوّل.

١٢. حاشية على النهر.

١٣. حاشية على شرح الملتقى.

١٤. الدرر المضيئة.

١٥. ذيل رفع التردّد.

١٦. الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم

١٧. ردّ المحتار على الدرّ المختار.

١٨. رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه.

١٩. رفع التردّد.

٢٠. سلّ الحسام الهندي.

٢١. شرح الكافي في العروض والقوافي.

٢٢. شرح منظومة رسم المفتي. (اسی کا ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے)

٢٣. العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة. (اسے ردالمحتار تصنیف کرتے ہوئے لکھا۔)

٢٤. العقود اللآلي في الأسانيد العوالي.

٢٥. العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر، وكذلك ذيلها.

٢٦. غاية البيان. ٢٧. الفوائد المخصّصة.

٢٨. قصّة المولد الشريف النبوي. ٢٩. المقامات في مدح شيخه.

٣٠. مناهل السرور. ٣١. منحة الخالق على البحر الرائق

٣٢. منظومة رسم المفتي. (یہ بھی اس ترجمے کی ابتدا میں شامل ہے۔)

٣٣. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهّلين لمسائل الحيض.

٣٤. نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار شرح المنار.

٣٥. نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العرف.

وصال

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے بیس دن پہلے اپنی تدفین کے لیے اُس جگہ کا انتخاب فرمایا، جہاں دو بڑے علماء شیخ علاء الدین حصکفی اور شیخ صالح جینینی رحمۃ اللہ علیہما آرام فرما ہیں، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اُن سے محبت کی دلیل ہے۔ چنانچہ بیس روز بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بدھ کی دوپہر، ۲۱/ ربیع الثانی ۱۲۵۲ھ کو تقریباً چون سال کی عمر میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق کے قبرستان میں بابِ صغیر میں دفنایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن رات آپ کی تربتِ اطہر پر انوار وتجلیات کی بارش نازل فرمائے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں لوگوں کا اس قدر کا ازدحام تھا کہ جو اُس سے پہلے نہ دیکھا گیا۔ رش کے باعث لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو پنجوں کے بل لے کر چل رہے تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے سب ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصالِ پُر ملال پر اشک بار تھے۔ جامع مسجد سنان پاشا میں آپ کی نمازِ جنازہ کا اہتمام کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی اور لوگوں نے سڑکوں پر شیخ سعید حلبی کی امامت میں نمازِ جنازہ پڑھی۔ اس کے علاوہ کئی شہروں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غائبانہ نمازِ جنازہ بھی ادا کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نرینہ اولاد میں صرف علامہ محمد علاء الدین آفندی ہیں، جنھوں نے 'قرۃ عیون الاخیار' تکملہ ردالمحتار لکھی[٣]۔

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

جزاه الله تعالى عنّا وعن سائر المسلمين خيراً
ونفعنا به وبعباده الصالحين في الدنيا والآخرة،
آمين يا ربّ العالمين! بجاه سيدّ الأوّلين والآخرين.

..........*.....*

---

٣ مزید تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ ہو: "حلیۃ البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر" اور "قرۃ عیون الاخیار تکملہ ردالمحتار" وغیرہ۔

منظومہ عقود رسم المفتی

بِاسْمِ الإِلٰهِ شَارِعِ الأَحْكَامِ مَعْ حَمْدِهِ أَبْدَأُ فِيْ نِظَامِيْ
ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرْمَدَا عَلَى نَبِيٍّ قَدْ أَتَانَا بِالْهُدَىٰ
وَآلِهِ وَ صَحْبِهِ الْكِرَام عَلَى مَمَرِّ الدَّهْرِ وَالأَعْوَام
وَبَعْدُ، فَالْعَبْدُ الْفَقِيْرُ الْمُذْنِبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَابِدِيْنَ يَطْلُبُ
تَوْفِيْقَ رَبِّهِ الْكَرِيْمِ الْوَاحِدِ وَالْفَوْزَ بِالْقُبُوْلِ فِي الْمَقَاصِدِ
وَفِيْ نِظَامِ جَوْهَرٍ نَضِيْدِ وَعِقْدِ دُرٍّ بَاهِرٍ فَرِيْدِ
سَمَّيْتُهُ عُقُوْدَ رَسْمِ الْمُفْتِي يَحْتَاجُهُ الْعَامِلُ أَوْ مَنْ يُّفْتِي
وَهَا أَنَا أَشْرَعُ فِي الْمَقْصُوْدِ مُسْتَمْنِحاً مِنْ فَيْضِ بَحْرِ الْجُوْدِ
اِعْلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِيْحُهُ عَنْ أَهْلِهِ قَدْ عُلِمَا
أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ وَلَمْ يُرَجِّحُوْا خِلَافَ ذَاكَ، فَاعْلَمْ
وَكُتْبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ أَتَتْ سِتًّا، وَّبِالأُصُوْلِ أَيْضاً سُمِّيَتْ
صَنَّفَهَا مُحَمَّدُ الشَّيْبَانِيْ حَرَّرَ فِيْهَا الْمَذْهَبَ النُّعْمَانِيْ
الْجَامِعُ الصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالسِّيَرُ الْكَبِيْرُ وَالصَّغِيْرُ
ثُمَّ الزِّيَادَاتُ مَعَ الْمَبْسُوطِ تَوَاتَرَتْ بِالسَّنَدِ الْمَضْبُوْطِ
كَذَا لَهُ مَسَائِلُ النَّوَادِر إِسْنَادُهَا فِي الْكُتُبِ غَيْرُ ظَاهِرِ
وَبَعْدَهَا مَسَائِلُ النَّوَازِلِ خَرَّجَهَا الأَشْيَاخُ بِالدَّلَائِل
وَاشْتُهِرَ الْمَبْسُوطُ بِالأَصْلِ، وَذَا لِسَبْقِهِ السِّتَّةَ تَصْنِيْفاً، كَذَا
الْجَامِعُ الصَّغِيْرُ بَعْدَهُ، فَمَا فِيْهِ عَلَى الأَصْلِ لِذَا تَقَدَّمَا
وَآخِرُ السِّتَّةِ تَصْنِيْفاً وَرَدْ اَلسِّيَرُ الْكَبِيْرُ، فَهُوَ الْمُعْتَمَدْ
وَيَجْمَعُ السِّتَّ: كِتَابُ الْكَافِيْ لِلْحَاكِمِ الشَّهِيْدِ، فَهُوَ الْكَافِيْ

أَقْوَىٰ شُرُوْحِهِ الَّذِيْ كَالشَّمْسِ مَبْسُوْطُ شَمْسِ الأُمَّةِ السَّرَخْسِي
مُعْتَمَدُ النُّقُوْلِ لَيْسَ يُعْمَلُ بِخُلْفِهِ، وَلَيْسَ عَنْهُ يُعْدَلُ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةْ جَاءَتْ رِوَايَاتٌ غَدَتْ مُنِيْفَةْ
اِخْتَارَ مِنْهَا بَعْضَهَا، وَالْبَاقِيْ يَخْتَارُ مِنْهُ سَائِرُ الرِّفَاقِ
فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ جَوَابُ كَمَا عَلَيْهِ أَقْسَمَ الأَصْحَابُ
وَحَيْثُ لَمْ يُوْجَدْ لَهُ اخْتِيَارُ فَقَوْلُ يَعْقُوْبَ هُوَ الْمُخْتَارُ
ثُمَّ مُحَمَّدٌ فَقَوْلُهُ الْحَسَنْ ثُمَّ زُفَرْ وَابْنُ زِيَادٍ الْحَسَنْ
وَقِيْلَ: بِالتَّخْيِيْرِ فِيْ فَتْوَاهُ إِنْ خَالَفَ الإِمَامَ صَاحِبَاهُ
وَقِيْلَ: مَنْ دَلِيْلُهُ أَقْوَى رَجَحْ وَذَا لِمُفْتٍ ذِيْ اجْتِهَادٍ الأَصَحْ
فَالآنَ لاَ تَرْجِيْحَ بِالدَّلِيْلِ فَلَيْسَ إِلَّا الْقَوْلَ بِالتَّفْصِيْلِ
مَا لَمْ يَكُنْ خِلاَفُهُ الْمُصَحَّحَا فَنَأْخُذُ الَّذِيْ لَهُمْ قَدْ وَضَحَا
فَإِنَّنَا نَرَاهُمْو قَدْ رَجَّحُوْا مَقَالَ بَعْضِ صَحْبِهِ وَصَحَّحُوْا
مِنْ ذَاكَ مَا قَدْ رَجَّحُوْا لِزُفَرِ مَقَالَهُ فِيْ سَبْعَةٍ وَّعَشَرِ
ثُمَّ إِذَا لَمْ تُوْجَدِ الرِّوَايَةْ عَنْ عُلَمَائِنَا ذَوِيْ الدِّرَايَةْ
وَاخْتَلَفَ الَّذِيْنَ قَدْ تَأَخَّرُوْا يُرَجَّحُ الَّذِيْ عَلَيْهِ الأَكْثَرُ
مِثْلَ الطَّحَاوِي وَأَبِي حَفْصِ الْكَبِيْر وَأَبَوَيْ جَعْفَرٍ وَّاللَّيْثِ الشَّهِيْر
وَحَيْثُ لَمْ تُوْجَدْ لِهؤُلَاءِ مَقَالَةٌ، وَاحْتِيْجَ لِلإِفْتَاءِ
فَلْيَنْظُرِ الْمُفْتِي بِجِدٍّ وَّاجْتِهَادِ وَلْيَخْشَ بَطْشَ رَبِّهِ يَوْمَ الْمَعَادِ
فَلَيْسَ يَجْسُرُ عَلَى الأَحْكَام سِوَى شَقِيٍّ خَاسِرِ الْمَرَام
وَهَاهُنَا ضَوَابِطُ مُحَرَّرَةْ غَدَتْ لَدَى أَهْلِ النُّهَى مُقَرَّرَةْ

فِيْ كُلِّ أَبْوَابِ الْعِبَادَاتِ رَجَحَ قَوْلُ الإِمَامِ مُطْلَقاً مَا لَمْ تَصِحَّ
عَنْهُ رِوَايَةٌ، بِهَا الْغَيْرُ أَخَذَ مِثْلَ: تَيَمُّمٍ لِمَنْ تَمَراً نَبَذَ
وَكُلُّ فَرْعٍ بِالْقَضَاءِ تَعَلَّقَا قَوْلُ أَبِيْ يُوْسُفَ فِيْهِ يُنْتَقَى
وَفِيْ مَسَائِلِ ذَوِي الأَرْحَامِ قَدْ أَفْتَوْا بِمَا يَقُوْلُهُ مُحَمَّدْ
وَرَجَّحُوا اسْتِحْسَانَهُمْ عَلَى الْقِيَاس إِلاَّ مَسَائِلَ، وَمَا فِيْهَا الْتِبَاس
وَظَاهِرُ الْمَرْوِيِّ لَيْسَ يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى خِلاَفِهِ إِذْ يُنْقَلُ
لاَ يَنْبَغِي الْعُدُوْلُ عَنْ دِرَايَةْ إِذَا أَتَى بِوَفْقِهَا رِوَايَةْ
وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَا عَنْ مُسْلِمٍ –وَلَوْ ضَعِيْفاً– أَحْرَى
وَكُلُّ مَا رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَهِدْ صَارَ كَمَنْسُوْخٍ، فَغَيْرُهُ اعْتَمِدْ
وَكُلُّ قَوْلٍ فِي الْمُتُوْنِ أُثْبِتَا فَذَاكَ تَرْجِيْحٌ لَهُ ضِمْناً أَتَى
فَرُجِّحْتْ عَلَى الشُّرُوْحِ، وَالشُّرُوْحْ عَلَى الْفَتَاوَى الْقُدْمِ مِنْ ذَاتِ رُجُوْحْ
مَا لَمْ يَكُنْ سِوَاهُ لَفْظاً صُحِّحَا فَالأَرْجَحُ : الَّذِيْ بِهِ قَدْ صُرِّحَا
وَسَابِقُ الأَقْوَالِ فِي الْخَانِيَةْ وَمُلْتَقَى الأَبحُرِ ذُوْ مَزِيَّةْ
وَفِيْ سِوَاهُمَا اعْتَمِدْ مَا أَخَّرُوْا دَلِيْلَهُ، لِأَنَّهُ الْمُحَرَّرُ
كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فِي الْهِدَايَةْ وَنَحْوِهَا لِرَاجِحِ الدِّرَايَةْ
كَذَا إِذَا مَا وَاحِداً قَدْ عَلَّلُوْا لَهُ، وَتَعْلِيْلَ سِوَاهُ أَهْمَلُوْا
وَحَيْثُمَا وَجَدْتَ قَوْلَيْنِ، وَقَدْ صُحِّحَ وَاحِدٌ، فَذَاكَ الْمُعْتَمَدْ
بِنَحْوِ: ذَا الْفَتْوَىٰ عَلَيْهِ، الأَشْبَهُ وَالأَظْهَرُ، الْمُخْتَارُ، ذَا وَالأَوْجَهُ
أَوِ: الصَّحِيْحُ، وَالأَصَحُّ آكَدُ مِنْهُ، وَقِيْلَ: عَكْسُهُ الْمُؤَكَّدُ
كَذَا: بِهِ يُفْتَى، عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَذَانِ مِنْ جَمِيْعِ تِلْكَ أَقْوَى

وَإِنْ تَجِدْ تَصْحِيْحَ قَوْلَيْنِ وَرَدْ فَاخْتَرْ لِـمَا شِئْتَ، فَكُلٌّ مُعْتَمَدْ
إِلَّا إِذَا كَانَا صَحِيْحاً وَأَصَحَّ أَوْ قِيْلَ: ذَا يُفْتَى بِهِ، فَقَدْ رَجَحَ
أَوْ كَانَ فِي الْـمُتُوْنِ أَوْ قَوْلَ الإِمَامْ أَوْ ظَاهِرَ الْـمَرْوِيِّ أَوْ جُلُّ الْعِظَامْ
قَالَ بِهِ أَوْ كَانَ الاسْتِحْسَانَا أَوْ زَادَ لِلأَوْقَافِ نَفْعاً بَانَا
أَوْ كَانَ ذَا أَوْفَقَ لِلزَّمَانِ أَوْ كَانَ ذَا أَوْضَحَ فِي الْبُرْهَانِ
هَذَا إِذَا تَعَارَضَ التَّصْحِيْحُ أَوْ لَـمْ يَكُنْ أَصْلاً بِهِ تَصْرِيْحُ
فَتَأْخُذُ الَّذِيْ لَهُ مُرَجِّحُ مِمَّا عَلِمْتَهُ، فَهَذَا الأَوْضَحُ
وَاعْمَلْ بِمَفْهُوْمِ رِوَايَاتٍ أَتَى مَا لَـمْ يُخَالِفْ لِصَرِيْحٍ ثَبَتَا
وَالْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارُ لِذَا عَلَيْهِ الْـحُكْمُ قَدْ يُدَارُ
وَلاَ يَجُوْزُ بِالضَّعِيْفِ الْعَمَلُ وَلاَ بِهِ يُجَابُ مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ
إِلَّا لِعَامِلٍ لَهُ ضَرُوْرَةْ أَوْ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ مَشْهُوْرَةْ
لَكِنَّمَا الْقَاضِيْ بِهِ لاَ يَقْضِيْ وَإِنْ قَضَى فَحُكْمُهُ لَا يَمْضِيْ
لَا سِيَّمَا قُضَاتُنَا إِذْ قُيِّدُوْا بِرَاجِحِ الْـمَذْهَبِ حِيْنَ قُلِّدُوْا
وَتَمَّ مَا نَظَمْتُهُ فِي سِلْكِ وَالْـحَمْدُ لله خِتَامُ مِسْكِ

شرح عقود رسم المفتی

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

مقدمۂ مؤلف

الحمد لله الذي منَّ علينا في البداية بالهداية، وأنقذنا من الضَّلالة بمَحض الفيض والعِناية، والصَّلاة والسَّلام على سيّدنا محمّد الذي هو الوقاية من الغواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرِّواية والدِّراية صلاةً وّسلاماً لا غايةَ لهما ولا نهايةَ[۴].

---

[۴] علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں 'براعتِ استہلال' کا استعمال کیا ہے، یعنی: ایسے کلمات ذکر کیے ہیں، جو کتاب کے اجمالی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کلمات سے جہاں خوبصورت انداز میں حمد وصلوٰۃ کے تعریفی کلمات ترتیب پاتے ہیں، وہیں فقہِ حنفی کی چند معتبر کُتب کے نام بھی ظاہر ہوتے ہیں، چنانچہ **"البدایۃ"** سے مراد "بدایۃ المبتدی" ہے، یہ امام ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی ۵۹۳ھ کی تالیف ہے، جو فقہِ حنفی میں معتبر متن ہے۔ (کشف الظنون، ج۲، ص۲۰۳۲، و معجم المؤلفین، ج۲، ص۴۱۱)۔

"الہدایۃ" سے مراد "بدایۃ المبتدی" کی شرح ہے، جو امام ابو الحسن مرغینانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ (کشف الظنون، ج۲، ص۲۰۳۱۔۲۰۳۲، و معجم المؤلفین، ج۲، ص۴۱۱)۔

"الفیض" سے مراد "فیض المولی الکریم علی عبدہ ابراہیم" ہے، یہ شیخ ابراہیم بن عبد الرحمن کُرکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفیٰ ۹۲۲ھ کی تالیف ہے۔ (کشف الظنون، ج۲، ص۱۳۰۴، و ردّ المحتار، باب التیمّم، ج۱، ص۴۷۱)۔

"العنایۃ" سے مراد "العنایۃ شرح الہدایۃ" ہے، یہ امام اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی رحمۃ اللہ علیہ متوفیٰ ۷۸۶ھ کی تالیف ہے۔ (کشف الظنون، ج۲، ص۲۰۳۵)۔

=

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جَلَّ جَلَالُہٗ کے لیے، جس نے ہمیں ابتدا میں ہی ہدایت دے کر احسان فرمایا اور ہمیں اپنے فیض و مہربانی کے ساتھ گمراہی سے نکالا، اور دُرود و سلام کا نزول ہو؛ ہمارے سردار محمد رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم پر، جو گمراہی کے راستوں پر چلنے سے بچانے والے ہیں، اور (دُرود و سلام کا نزول ہو) آپ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی آل و اَصحاب پر؛ جو روایت و دِرایت والے ہیں، (ربِّ جلیل! اِن سب ذواتِ مقدسہ پر) ایسا دُرود و سلام (نازل فرمائے) جس کی کوئی حد و اِنتہا نہ ہو۔

= **"الوقایۃ"** سے مراد "وقایۃ الروایۃ فی مسائل الہدایۃ" ہے، یہ امام برہان الشریعۃ، محمود بن صدر الشریعۃ الاوّل عبید اللہ محبوبی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ (کشف الظنون، ج۲، ص۲۰۲۰)۔

"الدِّرایۃ" سے مراد "معراج الدرایۃ اِلی شرح الہدایۃ" ہے، یہ امام قوام الدین محمد بخاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفیٰ ۷۴۹ھ کی کتاب ہے۔ "الدرایۃ" اس کا مختصر نام ہے، علمائے کرام اکثر اسے "المعراج" بھی کہتے ہیں۔ (ردّ المحتار، باب قضاء الفوائت، ج۶، ص۶۴۰۔۶۴۱، و کشف الظنون، ج۲، ص۲۰۳۳)۔

"الغایۃ" سے مراد یا تو **"الغایۃ شرح الہدایۃ"** ہے، جو امام ابو العباس احمد ابن ابراہیم سروجی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفیٰ ۷۱۰ھ کی کتاب ہے، آپ اس کی تکمیل نہیں کر سکے، پھر قاضی سعد الدین محمد دیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفیٰ ۸۶۷ھ نے اُسلوب مصنف پر "کتاب الاَیمان" سے "باب المرتد" تک شرح لکھ کر تکمیل کی۔ یا اس سے مراد **"غایۃ البیان ونادرۃ الاقران"** ہے، جو امام قوام الدین امیر کاتب بن امیر عمر اتقانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفیٰ ۷۵۸ھ کی کتاب ہے، جب بھی مطلق **"الغایۃ"** کہا جائے تو یہی مؤخر الذکر کتاب مراد ہوتی ہے، جیسا کہ ردّ المحتار کی کتاب الزکاۃ، باب العاشر، ج۲، ص۲۹۴ وغیرہ میں مذکور ہے۔ (کشف الظنون، ج۲، ص۲۰۳۳)

"النہایۃ" سے مراد "النہایۃ فی شرح الہدایۃ" ہے، یہ امام حسام الدین حسین بن علی معروف بہ سغناقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفیٰ ۷۱۰ھ کی کتاب ہے، اس کا اختصار شیخ جمال الدین محمود بن احمد بن سراج قونوی رحمۃ اللہ علیہ ۷۷۰ھ نے ایک جلد میں کیا اور جس کا نام "خلاصۃ النہایۃ فی فوائد الہدایۃ" ہے۔ (کشف الظنون، ج۲، ص۲۰۳۲)۔

حمد وصلاۃ کے بعد!

عاجز بندہ "محمد امین بن عمر عابدین ماتریدی حنفی" اپنے مولیٰ تعالیٰ جَلَّ جَلَالَہٗ کی رحمت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے کہتا ہے- اللہ تعالیٰ جَلَّ جَلَالَہٗ اِس کے ساتھ اپنے لطف وکرم کا معاملہ فرمائے-:

یہ عمدہ شرح ہے، جسے میں نے اپنے اُس منظوم کلام پر لکھا؛ جو "رسم المفتی" کے لیے نظم کیا تھا، چنانچہ اس شرح کے ذریعے اُن اشعار کے مقاصد کی وضاحت اور اُن کے قیود واِطلاق کو بیان کروں گا۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دُعا گو ہوں کہ وہ اس (کاوش) کو محض اپنی رضا کے لیے کر دے، جو بڑی کامیابی کا باعث ہو۔ پس میں ہر حال میں اُسی سے مدد چاہتے ہوئے کہتا ہوں:

بِاسْمِ الإِلٰهِ شَارِعِ الأَحْكَام	مَعْ حَمْدِهِ أَبْدَأُ فِيْ نِظَامِيْ
ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرْمَدَا	عَلَى نَبِيٍّ قَدْ أَتَانَا بِالْهُدَى
وَآلِهِ وَ صَحْبِهِ الْكِرَام	عَلَى مَمَرِّ الدَّهْرِ وَالأَعْوَام
وَبَعْدُ، فَالْعَبْدُ الْفَقِيْرُ الْمُذْنِبُ	مُحَمَّدُ بْنُ عَابِدِيْنَ يَطْلُبُ
تَوْفِيْقَ رَبِّهِ الْكَرِيْمِ الْوَاحِدِ	وَالْفَوْزَ بِالْقُبُوْلِ فِي الْمَقَاصِدِ
وَفِيْ نِظَامٍ جَوْهَرٍ نَضِيْدِ	وَعِقْدِ دُرٍّ بَاهِرٍ فَرِيْدِ
سَمَّيْتُهُ عُقُوْدَ رَسْمِ الْمُفْتِي	يَحْتَاجُهُ الْعَامِلُ أَوْ مَنْ يُّفْتِي
وَهَا أَنَا أَشْرَعُ فِي الْمَقْصُوْدِ	مُسْتَمْنِحاً مِنْ فَيْضِ بَحْرِ الْجُوْدِ
اِعْلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا	تَرْجِيْحُهُ عَنْ أَهْلِهِ قَدْ عُلِمَا
أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ وَلَمْ	يُرَجِّحُوْا خِلَافَ ذَاكَ، فَاعْلَمْ

- شرعی احکام مقرر فرمانے والے معبودِ (حقیقی) کے نام اور اِس کی تعریف سے اپنے "منظومہ" کی ابتدا کرتا ہوں۔
- پھر دائمی دُرود وسلام کا نزول ہو اُس نبی (سیّدنا محمد رسول اللہ ﷺ) پر، جو ہمارے پاس (سراپا ہدایت بن کر اور) ہدایت لے کر تشریف لائے۔
- اور آپ ﷺ کی مکرم آل واَصحاب پر، جب تک گردشِ زمانہ جاری رہے۔
- بعد حمد وصلاۃ، یہ بندۂ محتاج وگنہگار "محمد بن عابدین" خواہاں ہے۔
- اپنے ربّ واحد وکریم کی توفیق اَرزانی اور مقاصد میں قبولیت وکامرانی کا۔
- نیز قیمتی جواہر کو سلیقے سے رکھنے اور نایاب موتیوں کو پرونے میں۔
- میں نے اس کا نام "عقود رسم المفتی" رکھا، کیونکہ عمل کرنے والے (مقلد) اور فتوی دینے والے (مجتہد وقاضی) اس کے محتاج ہیں۔
- چنانچہ اَب میں بحرِ سخاوت (بارگاہِ خداوندی) سے فیضان طلب کرتے ہوئے اپنے مقصود کی ابتدا کر رہا ہوں۔
- جان لیجئے! اُس (قول) کی اتباع واجب ہے، جسے اہل ترجیح نے "ترجیح" کے ساتھ بیان کیا ہو۔
- یا (وہ قول) "ظاہر الروایہ" ہو اور اس کے خلاف کسی (قول) کو ترجیح نہ دی گئی ہو (تب بھی اسی کی اتباع واجب ہے)، تو اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔

"قول راجح" کی اتباع واجب ہے

بے شک جو خود عمل کرنا اور دوسرے کو فتویٰ دینا چاہتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اُس قول کی پیروی کرے، جسے اِس کے علمائے مذہب نے راجح قرار دیا ہے، لہٰذا بعض مواقع کے علاوہ اِسے قولِ مرجوح پر عمل کرنا یا اُس پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ عن قریب اُن (بعض مواقع) کا ذکر "نظم" میں آئے گا، نیز علمائے کرام نے اسی بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ چنانچہ محقق (امام شہاب الدین) ابن حجر مکی (ہیتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ) کے "الفتاوی الکبری" میں "(التاج في) زوائد الروضة (على المنهاج للقاضي ابن عجلون)" سے منقول ہے[5]:

"مفتی اور عامل کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دو اَقوال یا دو وُجوہ میں غور و فکر کیے بغیر کسی ایک پر فتویٰ دے یا عمل کرے، اس (معاملے) میں کوئی اختلاف نہیں۔ نیز ان دونوں اُمور (اِفتاء و عمل) میں اِجماع کی حکایت سب سے پہلے (امام ابو عمرو عثمان) ابن صلاح (شہر زُورِی شافعی رحمۃ اللہ علیہ) نے، جبکہ علمائے مالکیہ میں سے (امام ابو الولید سلیمان) باجی (اَندلسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ) نے صرف "مفتی" کے بارے میں بیان کی ہے۔ اور (امام ابو العباس احمد مالکی) قرافی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجتہد اور مقلد دونوں کے لیے قولِ راجح کے علاوہ

[5] "الفتاوی الکبری"، (باب القضاء، ج۴، ص۳۲۱) میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بات ایک سوال کے جواب میں فرمائی تھی، سوال کچھ یوں تھا کہ کیا دو اقوال میں سے کسی ایک قول پر، یا دو وجوہ میں سے کسی ایک وجہ پر عمل کرنا، فتویٰ دینا یا فیصلہ کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ قول یا وجہ راجح نہ بھی ہو، نیز کیا مقلدِ محض اور مجتہد فی الفتویٰ وغیرہ (مثلاً قاضی) اس معاملے میں برابر ہیں یا نہیں؟

فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خواہش کی پیروی کرنا ہے، جو بالاجماع حرام ہے اور مجتہد (فی المذہب) کے بارے میں اس بات کا محل اُس وقت ہے، جب کہ اُس کے نزدیک دلائل میں تعارض نہ ہو اور وہ ترجیح دینے سے عاجز ہو، ایسی صورت میں اُس کے مقلد کے لیے بالاجماع کسی ایک قول پر فیصلہ کرنا جائز ہے"[6] انتہیٰ۔ (علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہوا)۔

محقق علامہ قاسم بن قطلوبغا (حنفی رحمۃ اللہ علیہ) نے "تصحيح القدوري" کے آغاز میں لکھا:

"میں نے ایسے شخص کو دیکھا، جو ہمارے ائمہ کے مذہب میں اپنی خواہش سے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں نے بعض قاضیوں کو یہ پوچھتے ہوئے سُنا: کیا اس بارے میں کوئی ممانعت ہے؟ تو میں نے کہا: ہاں، خواہش کی پیروی حرام ہے اور قولِ راجح کے مقابلے میں قولِ مرجوح بمنزلۂ عدم ہے اور متقابل (متعارض) اَقوال میں بغیر مرجح کسی قول کو راجح قرار دینا ممنوع ہے"۔

(شیخ ابراہیم ابن فرحون) یعمری (مالکی رحمۃ اللہ علیہ) نے "كتاب الأصول" میں لکھا:

"جو دو روایتوں یا دو اقوال میں سے مشہور کی خبر نہ رکھتا ہوں، اُس کو اپنی خواہش سے "سببِ ترجیح" میں غور و فکر کیے بغیر دونوں میں سے جس پر چاہے، حکم دینا جائز نہیں ہے"[7]۔

[6] "الفتاوی الکبری"، باب القضاء، ج۴، ص۳۲۱-۳۲۳، ملخصاً۔

[7] "تبصرۃ الحکام فی اصول الاقضیۃ و مناہج الاحکام"، ج۱، ص۵۲۔

(امام ابو عمرو) ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ "أدب المفتي (والمستفتي)" میں فرماتے ہیں:

"جان لیجئے! جو کوئی کسی مسئلے میں اس بات کو کافی سمجھتا ہو کہ اُس کا فتویٰ یا عمل کسی قول یا وجہ کے موافق ہو جائے اور وہ اقوال و وُجوہ میں سے جس پر چاہے، سببِ ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر عمل کرے، وہ جاہل اور اجماع کو پھاڑنے والا ہے"[8]۔

(شیخ ابو الولید سلیمان بن خلف) باجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا:

"اُن کے زمانے کے علماء نے کسی پیش آمدہ مسئلے میں اُس چیز پر فتویٰ دیا، جس سے اُنھیں ضرر پہنچتا تھا[9]، تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اُن علماء سے اس بارے میں خود پوچھا، تو وہ بولے: ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا تعلق آپ سے ہے، پھر اُن علماء نے آپ کے موافق دوسری روایت پر فتویٰ دے دیا۔

علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس باب میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ یہ (متذکرہ بالا اقدام) بالاجماع ناجائز ہے۔"

---

8 "ادب المفتی والمستفتی"، المسالۃ الخامسۃ عشرۃ، فصل احکام المفتین، ص ۱۲۵۔

9 "ادب المفتی والمستفتی" وغیرہ کُتب میں اس کی تفصیل ذرا یوں ہے کہ علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں علمائے شہر سے لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا، جس پر انھوں نے ایک روایت پر فتویٰ صادر کر دیا، جو خلافِ واقع تھا۔ جب علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو ایک معتمد شخص نے اُنھیں اس فتوے کے بارے میں بتایا۔

اور شیخ یعمری نے ہی "أُصول الأقضية" میں فرمایا:

"(اس حکم میں) مفتی اور حاکم کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ مفتی حکمِ شرع بتانے والا اور قاضی اُسے نافذ کرنے والا ہوتا ہے"[10]، انتہیٰ[11]۔ ("تصحیح القدوری" کا کلام ختم ہوا)۔

پھر اس کے بعد انھوں (علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ) نے نقل کیا:

"جہاں تک مرجوح قول پر فیصلہ اور اُس پر فتویٰ دینے کا تعلق ہے، تو یہ اجماع کے خلاف ہے"[12]۔

اور عن قریب یہ بحث آئے گی کہ اُس صورت میں کیا حکم ہے، جب دو اقوال میں سے کسی کے لیے ترجیح موجود نہ ہو؟

---

10 "رد المحتار" (ج ۱، ص ۱۷۵) میں ہے: یعنی ان دونوں میں اس حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے کہ ان دونوں کے لیے اپنی مرضی سے کسی قول (یا وجہ) پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر مسئلے میں فقہائے کرام کے ترجیح کردہ قول کی پیروی لازم ہے، اگرچہ مفتی حکمِ شرعی بتانے والا اور قاضی اسے نافذ کرانے والا ہوتا ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ان دونوں میں کسی بھی اعتبار سے بالکل فرق نہیں ہوتا۔
علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ الدر المختار کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ مفتی ظاہر کے خلاف مستفتی کی تصدیق کرتا ہے جبکہ قاضی اس کے برخلاف یعنی: ظاہر کی تصدیق کرتا ہے۔

11 "تصحیح القدوری"، ص ۱۲۱۔ ۱۲۲۔

12 "تصحیح القدوری"، ص ۱۳۰۔

فقہائے کرام کے طبقات

(علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:)

میرے قول: "عَنْ أَهْلِه" سے مراد "اہلِ ترجیح" ہیں، اس میں یہ اشارہ ہے کہ کسی بھی عالم کی ترجیح کافی نہیں۔ علامہ شمس الدین احمد بن سلیمان معروف بہ "ابن کمال پاشا" حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے ("دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد"[13]) میں لکھا:

"مقلد مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اُس (مجتہد) مفتی کے حال سے واقف ہو، جس کے قول پر فتویٰ دیتا ہے، "واقفیت" سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ مقلد اُس مفتی کا نام، نسب اور اُس کے شہر کے بارے میں جانتا ہو، اس لیے کہ یہ اُمور جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ روایت و دِرایت میں اُس کا مرتبہ جانتا ہو اور یہ کہ وہ طبقاتِ فقہاء میں سے کس طبقے میں شمار ہوتا ہے، تاکہ اُسے دو مختلف قائلین کے درمیان تمیز کرنے پر کافی بصیرت حاصل ہو اور دو متعارض اقوال میں ترجیح دینے کی ضروری قدرت حاصل ہو"۔

پس ہم (ابن کمال پاشا) کہتے ہیں: فقہاء کے سات طبقات ہیں[14]، جو درج ذیل ہیں:

---

[13] "الطحطاوی علی الدر المختار"، ج۱، ص۵۱۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف "وقف البنات" لکھا ہے۔

[14] **سات طبقات:** علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والے جلیل القدر علماء احناف نے عموماً ان طبقات کو قبول کیا اور اپنی کُتب میں برقرار رکھا، مثلاً تیرہویں صدی ہجری میں محقق سیّد احمد طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے "حاشیہ الدر المختار" میں، خاتم الفقہاء ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے "ردّ المحتار" میں، سند الفقہاء والمحدثین شیخ محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے "طوالع الانوار شرح الدر المختار" میں اور شیخ الاسلام احمد رضا خان
=

پہلا طبقہ

"مجتہد فی الشرع" کا ہے، مثلاً ائمۂ اَربعہ[15] اور وہ جنھوں نے ان کی طرح اُصول

=
حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے "جد الممتار علی ردّ المحتار" وغیرہ کُتب میں۔ پھر یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ اِن طبقات کی تقسیم اجتہادی نوعیت کی ہے، چنانچہ اس میں معقول اعتراض اور اصلاح ہنوز ممکن ہے، جیسا کہ متعدد علمائے کرام مثلاً علامہ عبد الحی لکھنوی، شیخ کفوی اور دیگر نے تعرض کیا بھی ہے، جبکہ امام ابن حجر مکی شافعی اور ان کے شیخ امام جلال الدین سیوطی نے اِن اصطلاحات کے برعکس نئی مصطلحات میں فقہائے اُمت کی تقسیم کی ہے، جو زیادہ نافع و جامع ہے۔ تفصیل کے لیے اُن کی کتب ملاحظہ فرمائیں۔

[15] **ائمۂ اَربعہ:** انھیں "مجتہدینِ مطلق" بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ ائمہ کرام ہیں، جو اُصول و فروع میں کسی کی تقلید نہیں کرتے اور خود اَدِلۂ اَربعہ یعنی: قرآن، سُنت، اجماع اور قیاس پر اپنے اُصولوں کی بنیاد رکھتے ہیں اور ان اَدِلہ سے ہی مسائل کا استنباط کرتے ہیں، یہ ائمہ حدیث کے ضُعف اور قوت اور مراتب، ناسخ و منسوخ کی معرفت، عربی میں کامل مہارت اور استعمالِ لغات و محاورۂ عرب سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہیں۔ ان میں مشہور یہ ہیں:

۱۔ امام اعظم، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ (۸۰ھ تا ۱۵۰ھ)

۲۔ امام دار الہجرہ، مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۹۰ھ تا ۱۷۹ھ)

۳۔ امام الفقہاء، محمد بن ادریس شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۵۰ھ تا ۲۰۴ھ)

۴۔ امام المحدثین، احمد بن حنبل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۶۴ھ تا ۲۴۱ھ)

ان چاروں کو 'ائمۂ اربعہ' کہا جاتا ہے اور ان تمام کے فقہی مذاہب کے مجموعہ کو 'اہل السنۃ والجماعۃ' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حاشیۃ طحطاوی علی الدر المختار میں ہے:

هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب أربعة وهم الحنفيّون والمالكيّون والشافعيّون والحنبليّون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجاً عن هذه الأربعة في هذا
=

وفروع میں کسی کی تقلید کیے بغیر قواعدِ اُصول کی بنیاد ڈالی اور اَدِلۂ اَربعہ[16] سے احکام فروع

=

الزمان فهو من أهل البدعة والنار.

ترجمہ: "یہ نجات والا گروہ یعنی: "اہلسنت وجماعت" آج چار فقہی مذہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی میں جمع ہو گیا ہے۔ اب جو اس زمانے میں ان چار سے باہر ہے وہ بد مذہب اور جہنمی ہے"۔(حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الذبائح المکتبۃ العربیۃ کوئٹہ، ج۴، ص۱۵۳)

لہٰذا آج کے دور میں جو کوئی اجتہاد کی قوت واستعداد نہ رکھتا ہو، اُس پر ان میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، خواہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو۔ متذکرہ بالا ائمۂ کرام کے علاوہ درج ذیل حضرات بھی "مجتہدین مطلق" ہوئے ہیں:

۵۔ سیّدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۶۱ھ)
۶۔ امام عبد الرحمن اَوزاعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۵۷ھ)
۷۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۶۱ھ)
۸۔ امام ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۶۱ھ)
۹۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۴۰ھ)
۱۰۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۳۱۰ھ)
اور ۱۱۔ امام ابو سلیمان داود بن علی بن خلف اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۵۷ھ)۔

اگرچہ آج مؤخر الذکر حضرات کی بعض فقہی کتب وآراء تو میسّر ہیں، لیکن اِن حضرات کے مقلدین باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جَلَّ جَلَالُہٗ ان سب پر اپنی رحمت ورضوان کی بارش برسائے۔

[16] **ادلۂ اربعہ:** اس سے مراد ۱۔ "قرآن"، ۲۔ "سُنت"، ۳۔ "اجماع" اور ۴۔ "قیاس" ہیں۔ ہم سے پہلے کی شریعتیں دلیل ہونے میں قرآن کی تابع ہیں۔ سُنت سے مراد مصطفیٰ کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں۔ رہے صحابۂ کرام کے اقوال، تو وہ سنت نبوی کے تابع ہیں۔ اجماع سے مراد اُمت کے معتبر افراد کا اجماع ہے، جیسے صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع، جہاں تک تعاملِ ناس کا تعلق ہے، تو وہ اجماع کے تابع ہے۔ قیاس سے مراد وہ قیاس ہے، جو مذکور تین ادلۂ شرعیہ سے مستنبط کیا گیا ہو، اسی کے ضمن میں تحری وغیرہ بھی شامل ہیں۔ (طحطاوی علی الدر، ج۱، ص۲۵)۔

کا استنباط کیا۔

دوسرا طبقہ

"مجتہد فی المذہب" کا ہے، مثلاً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، نیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تمام تلامذہ جو اپنے اُستاد (امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ) کے مقرر کردہ اُصول وقواعد کے مطابق مذکورہ اَدلہ سے احکام نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں، یہ اگرچہ اپنے امام سے بعض فروعی احکام میں اختلاف رکھتے ہیں[17]، لیکن اکثر قواعدِ اُصول میں اپنے ہی امام کی تقلید کرتے ہیں۔

تیسرا طبقہ

"مجتہد فی المسائل" کا ہے، یہ ایسے مسائل ہیں، جن میں صاحبِ مذہب سے کوئی روایت نہیں ہوتی۔ ان ائمہ میں (ابو بکر احمد) خصاف، ابو جعفر طحاوی، ابو الحسن (عبید اللہ بن

[17] امام احمد رضا خاں حنفی رحمۃ اللہ علیہ **"بعض فروعی احکام میں اختلاف رکھتے ہیں"** کی وضاحت کرتے ہیں: جہاں تک "فروعی احکام" اَدلۂ اربعہ سے نکالنے کی قدرت کا معاملہ ہے، تو اِن سے مراد وہ فروع ہیں، جن میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول نہیں۔ رہا اُن فروع کا معاملہ، جن میں امام کا قول ملتا ہے، تو اس کی چند صورتیں ہیں:

۱۔ "کسی فرع میں امام کا صرف ایک قول ہو گا" ایسی صورت میں یہ ائمہ اُس قول کے مخالف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ انھوں نے بقسم کہا: جو کچھ ہم کہتے ہیں، وہ امام ہی کا قول ہوتا ہے۔

۲۔ "کسی فرع میں امام کے دو یا زائد اقوال ہوں گے اور امام نے اُن میں سے کسی ایک قول کو اختیار کر لیا ہو گا اور اُسی پر اُن کی رائے مستقر ہو گئی"۔ ایسی صورت میں اُن ائمہ کو اختیار ہے کہ وہ اُن اقوال میں سے، جن سے امام نے عدول کیا، جسے چاہیں اختیار کر لیں، یہی اس عبارت کا معنی ہے یہ اگرچہ بعض فروعی احکام میں اپنے امام سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ نیز یہی وہ چیز ہے، جس کے ذریعہ یہ ائمۂ مجتہدین فی المسائل سے ممتاز ہوتے ہیں۔

حسین) کرخی، شمس الائمہ (ابو محمد عبد العزیز) حلوانی، شمس الائمہ (ابو بکر احمد) سرخسی، فخر الاسلام (ابو الحسن علی بن محمد) بزدوی اور فخر الدین (حسن بن منصور) قاضی خان رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اُصول وفروع میں اپنے امام کی مخالفت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، لیکن اُن مسائل کا استنباط اپنے امام کے مقرر کردہ اُصولوں کے مطابق اور قواعد کے موافق کرتے ہیں، جن میں امام سے کوئی نص نہیں ہوتی۔

چوتھا طبقہ

"تقلید کرنے والے (ائمہ میں سے) اَصحاب تخریج کا ہے"۔ مثلاً امام (ابو بکر جصاص) رازی[18] (متوفیٰ ۳۷۰ھ) اور اُن جیسے دیگر ائمہ۔ یہ بھی اصلاً اجتہاد کی قدرت نہیں رکھتے، لیکن اپنے امام کے اُصول اور اُن کے مآخذ یاد ہونے کی وجہ سے اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی رائے اور اَمثال ونظائر میں قوتِ قیاس کے ذریعے صاحبِ مذہب یا اُن کے مجتہد اَصحاب سے منقول کسی ایسے مجمل قول کی تفصیل بیان کر سکیں، جس میں دو یا زائد صورتیں

[18] امام ابو بکر رازی معروف بہ "جصاص" رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں چوتھے طبقے میں شامل کیا گیا، حالانکہ اِن سے استفادہ کرنے والے ائمہ مثلاً امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ اور شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقدم کیا گیا؟ جبکہ مؤخر الذکر نے تو ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا: ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح امام قدروی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کیا گیا کہ انھیں مؤخر رکھا، حالانکہ اُن کے مستفیدین ائمہ کو مقدم؟ چنانچہ شیخ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے جن فقہاء کو متذکرہ بالا طبقات میں ذکر کیا، وہ حتمی نہیں، بلکہ ان میں تقدم وتاخر کا واضح علمی واجتہادی فرق ہے، جو وسیع المطالعہ مفتیان کرام پر عیاں ہے، اس بارے میں طویل وتحقیقی بحث شیخ محمد بخیت مطیعی حنفی کی کتاب إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة کے الخاتمۃ میں صفحہ ۲۹۴ تا ۳۸۰ پر موجود ہے، لہٰذا مزید تفصیل کے لیے وہاں رجوع کیا جائے۔

نکلتی ہیں، یا کسی ایسے حکم کی تعیین کر سکیں، جس میں دو یا زائد احتمال نکلتے ہیں۔ اور جو "الہدایہ" کے بعض مقامات پر آیا: "كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي" (اسی طرح کرخی اور رازی کی تخریج میں ہے) اسی کی مثالیں ہیں۔

پانچواں طبقہ

تقلید کرنے والے (ائمہ میں سے) "اَصحاب ترجیح" کا ہے، مثلاً امام ابو الحسن (احمد بن محمد) قدوری (بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ) اور صاحبِ ہدایہ (امام برہان الدین علی مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ) وغیرہ۔ اُن کی شان یہ ہے کہ بعض روایات کو بعض دیگر پر اپنے اِن کلمات سے ترجیح دیتے ہیں: هذا أولى (یہ زیادہ بہتر ہے)، هذا أصحّ رواية (یہ زیادہ صحیح روایت ہے)، هذا أوضح (یہ زیادہ واضح ہے)، هذا أوفق للقياس (یہ قیاس کے زیادہ موافق ہے)، هذا أرفق للناس (یہ لوگوں کے لیے زیادہ سہل ہے) وغیرہ[19]۔

چھٹا طبقہ

تقلید کرنے والے (ائمہ میں سے) "اَصحاب تمییز" کا ہے، جو اَقویٰ، قوی اور ضعیف میں، اسی طرح ظاہر الروایہ، ظاہر مذہب اور روایاتِ نادرہ میں امتیاز کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، جیسا کہ معتبر (فقہی) متون کے مصنّفین، مثلاً صاحبِ کنز (الدقائق، امام ابو البرکات عبد اللہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ)، صاحبِ المختار (للفتوی، امام عبد اللہ موصلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ)، صاحبِ وقایہ (امام صدر

[19] اسی طرح یہ حضرات: هذا أشبه، وهذا أشبه بالفقه، وهذا أليق به، وهذا أقرب إلى الفقه، وهذا أحسن، وهذا أظهر، وهذا أرفق بالناس وغیرہ کلماتِ تصحیح وترجیح بھی استعمال کرتے ہیں۔

الشریعہ عبید اللہ محبوبی حنفی رحمۃ اللہ علیہ)اور صاحبِ مجمع(البحرین، امام مظفر الدین ابن الساعاتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ) وغیرہ۔ان کی شان یہ ہے کہ یہ حضرات اپنی کُتب میں مردود اقوال اور ضعیف روایات نقل ہی نہیں کرتے۔

ساتواں طبقہ

ایسے مقلدین کا ہے جو گزشتہ (طبقات کی)صفات کے حامل نہیں ہوتے اور نہ ہی کھرے کھوٹے اور دائیں بائیں میں فرق کر سکتے ہیں، بلکہ "حاطبِ لیل"[20] کی طرح جو ملے (اپنی کتب وتقریرات میں بغیر فرق وامتیاز کے) جمع کر دیتے ہیں، پس ایسے لوگوں کی تقلید کرنے والوں کے لیے تو نری ہلاکت ہی ہے، انتہیٰ[21]۔

(علامہ شامی فرماتے ہیں:)ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ کا کلام معمولی ترمیم کے ساتھ مکمل ہوا اور اس ضمن میں بقیہ کلام عن قریب آئے گا۔

"الفتاوی الخیریة" کے آخر میں مذکور ہے:

---

۲۰ **حاطبِ لیل:** اس کا معنی ہے: 'رات میں لکڑیاں جمع کرنے والا'، کیونکہ رات میں اسے جمع کرتے وقت سوکھی اور گیلی لکڑیوں کے بارے میں معلوم نہیں ہو پاتا۔اس کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہوتا ہے، جس کا کلام واضح نہ ہو، پتہ نہ چلتا ہو کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ نیز یہ بدزبان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے کبھی اپنی جان تک گنوا بیٹھتا ہے، جیسے رات میں لکڑیاں جمع کرنے والا کبھی کبھار سانپ کے بِل میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور یوں اُس کے ڈسنے سے جان گنوا دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو: "لسان العرب"، "القاموس المحیط" وغیرہ زیر مادہ: 'حطب'۔

۲۱ ملاحظہ ہو: رسالہ: طبقات الفقہاء، ق۱، اور رسالہ فی التوریث، ق۱۴۸۔

"بیشک مختلف فیہ مسائل میں راجح، مرجوح اور اُس کے مراتبِ قوت وضعف کو جاننا ہی تحصیلِ علم میں کوشاں رہنے والوں کی آرزو ہوتی ہے، چنانچہ مفتی اور قاضی پر لازم ہے کہ جواب میں پختگی (تحقیق) اختیار کریں اور اَندازے سے کام نہ لیں، اس بات سے خوف کرتے ہوئے کہ کہیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے اللہ تعالیٰ جَلَّ جَلَالُہٗ پر جھوٹ نہ باندھ بیٹھیں، نیز خواہشِ نفس کی پیروی اور اُس مال کی طرف میلان کرنا (جو شرعی اُصولوں کے خلاف فتوی دینے پر کمایا جانا) حرام ہے کہ یہ تو بڑی آفت ومصیبت ہے، لہٰذا یہ (فتوی دینا) ایک عظیم ذمہ داری ہے، پس اس معاملے میں جاہل وشقی ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں"[22]، انتہیٰ۔ ("فتاوی خیریہ" کا کلام ختم ہوا)

---

۲۲ "الفتاویٰ الخیریہ"، مسائل شتی، ج۲، ص۲۳۱۔

ضعیف کتابوں سے فتویٰ دینے کا حکم

میں (علامہ شامی) کہتا ہوں:

جبکہ تم جان چکے ہو کہ قول راجح کی پیروی کرنا اور مرجح کے حال سے واقف ہونا واجب ہے، تو تمھیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اُن فتاویٰ کا اعتبار نہیں، جو ہمارے زمانے کے اکثر افراد متأخرین کی کسی کتاب سے دیکھ کر دیتے ہیں، خصوصاً ایسی کُتب سے جو غیر محررہ[۲۳] ہوں، جیسے (شیخ شمس الدین محمد خراسانی) قہستانی رحمۃ اللہ علیہ کی "شرح النقایة"، (علامہ حصکفی رحمۃ اللہ علیہ کی) "الدُّر المختار" اور (علامہ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی) "الأشباہ والنّظائر" وغیرہ، کہ یہ کتابیں شدید اختصار وایجاز کی وجہ سے پہیلیوں کی طرح ہو گئی ہیں، نیز کئی مقامات پر (مسائل کی) نقل میں عبارات بھی پوری نہیں اور کہیں تو خلافِ راجح (یعنی مرجوح اقوال تک) کی ترجیح بیان کر دی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر (بعض مسائل میں) مذہبِ غیر (شوافع وحنابلہ) کو ترجیح دی گئی، جس کا اہل مذہب (اَحناف) میں سے کوئی قائل نہ تھا[۲۴]۔ میں (علامہ شامی) نے علامہ

---

۲۳ "محررہ" کی تعریف میسر نہیں آ سکی، البتہ بعض کتب کی ورق گرادنی سے گمان ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایسی فقہی کتب ہیں، جن پر بکثرت شروح وحواشی کی صورت میں تحقیق وتنقیح ہو چکی ہو، نیز ضعیف اقوال جیسے اُمور کا امتیاز ہو گیا ہو اور اس سے غالباً متوسطین ومتاخرین کی کتب مراد ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۴ "دُر مختار" کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ "غیر محررہ" کہا، لیکن اَب اس پر متعدد شروح وحواشی سے متذکرہ اَمر متحقق ہو چکا، تو اَب اس کا اختصار شدید پہیلیوں سے نکل کر واضح ہو گیا ہے، بالخصوص علامہ طحطاوی، علامہ عابد سندھی اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہم نے اِسے منقح ومبرہن کر دیا ہے، فجزاہم اللہ احسن الجزاء فی الدارین عن جمیع المسلمین۔

محمد ہبۃ اللہ بعلی رحمۃ اللہ علیہ کی "(التحقیق الباهر في) شرح الأشباه (والنظائر)" کے آغاز میں دیکھا کہ انھوں نے فرمایا:

"کُتبِ غریبہ[۲۵] میں سے شیخ ملّا مسکین (معین الدین ہروی حنفی رحمۃ اللہ علیہ) کی "شرح الكنز (الجامع للطائف والرقائق شرح على كنز الدقائق)" اور (شیخ شمس الدین محمد خراسانی) قہستانی رحمۃ اللہ علیہ (کی "شرح النقاية" معروف بہ جامع الرموز) بھی ہے، کیونکہ ان کے مؤلفین کے حالات پر (تفصیلی) اطلاع نہیں (جس سے ان کا علمی واجتہادی مرتبہ متعین کیا جا سکے)۔ یا (مؤلف کتاب کے) ضعیف اقوال نقل کرنے کی وجہ سے (کُتبِ ضعیفہ میں شمار کی جاتی ہیں) جیسے "صاحب قنیہ" (یعنی "قنية المنية لتتميم الغنية" کے مؤلف شیخ نجم الدین زاہدی حنفی)۔ یا خلل انداز ہونے والے اختصار کی وجہ سے، جیسے (شیخ علاء الدین) حصکفی رحمۃ اللہ علیہ کی "الدُّر المختار"، (شیخ سراج الدین ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی) "النَّهر (الفائق بشرح كنز الدقائق)" اور (امام بدر الدین) عینی رحمۃ اللہ علیہ کی "شرح الكنز (المسمّى بـ: رمز الحقائق بشرح كنز الدقائق)"۔

---

۲۵ اس صنف میں متعدد فقہی کتب داخل ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت آنے والی کچھ کتب کے نام مع وُجوہ کو ذکر کیا ہے۔ البتہ اس بارے میں معاصر عرب محققین میں سے شیخ ڈاکٹر صلاح محمد ابوالحاج نے "المدخل المفصل الى الفقه الحنفي" صفحہ ۴۹۳ تا ۵۲۱، اور سابق شیخ الازہر ڈاکٹر علی جمعہ نے "المدخل الى دراسة المذاهب الاربعه" صفحہ ۱۶۰ تا ۱۷۰ پر تحقیقی کلام کیا ہے، جس کا خلاصہ یہاں ممکن نہیں، لیکن اہل علم وسعت معلومات اور متذکرہ بحث کی تفہیم کے لیے ان کی جانب مراجعت فرمائیں۔

ہمارے شیخ صالح جینینی (دمشقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی ۱۱۷۰ھ) فرماتے ہیں:

"ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں، جب تک اُن (میں مذکور اقوال) کا مصدر (قائل) معلوم اور ان کے مآخذ (کتب) پر اطلاع حاصل نہ ہو جائے۔ میں (شیخ بعلی) نے اُن (شیخ صالح) سے اِسی طرح سُنا ہے اور بے شک آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ممتاز فقیہ ہیں، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے"، انتہیٰ، (علامہ بعلی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہوا)۔

فقہی کتب میں مسائل نقل کرتے ہوئے خطا کا وُقوع

(علامہ شامی فرماتے ہیں:)

میں کہتا ہوں: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قول متأخرین کی تقریباً بیس کُتب میں بالاتفاق منقول ہوتا چلا آتا ہے، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پہلے ناقل سے (نقل کرنے میں) خطا ہوئی، تو اس کے بعد آنے والے نے بھی (بغیر غور و فکر کیے) یوں ہی نقل کر دیا اور پھر ایک دوسرے سے (نقل خطا کا) یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔

۱۔ مثلاً بعض مسائل "جنھیں معلق کرنا کب صحیح ہوتا ہے اور کب نہیں" کے بارے میں واقع ہوا، جیسا کہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے "البحر الرائق" میں تنبیہ کی ہے۔

۲۔ ایسے ہی مسائل میں "صرف تلاوتِ قرآن پر اُجرت لینا" بھی ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں صاحب "السِّراج الوهاج" اور "الجوهرة شرح القدوری" (امام ابو بکر حدادی حنفی) سے خطا واقع ہوئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

"مفتی بہ قول کے مطابق اُجرت لینا صحیح (جائز) ہے"۔

حالانکہ اِن پر معاملہ اُلٹ (برعکس) ہو گیا، چنانچہ مفتی بہ قول کے مطابق تو تعلیم قرآن پر اُجرت لینا صحیح (جائز) ہے، نہ کہ تلاوت قرآن پر۔

پھر ان کے بعد آنے والے اکثر مصنّفین (فقہاء) نے انہی کی پیروی کرتے ہوئے (متذکرہ مسئلہ) نقل کر دیا، حالانکہ یہ واضح خطا تھی، بلکہ اُن (بعد کے فقہاء) میں سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا:

"فتویٰ اسی پر ہے کہ (نفس) طاعات پر اُجرت لینا صحیح (جائز) ہے"۔

نیز انھوں نے عبارت کو مطلق رکھتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ یہی متأخرین کا مذہب ہے۔ چنانچہ پھر دیگر (علماء) اسی پر (متفرع کرتے ہوئے) یہ مسئلہ بھی نکال لائے:

"حج پر اُجرت لینا بھی صحیح (جائز) ہے"۔

حالانکہ یہ تمام ہی اقوال خطائے اوّل سے بھی زیادہ واضح خطا ہیں۔ جبکہ ہمارے تینوں ائمہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم سے یہ مسئلہ متفقہ طور پر منقول ہے کہ "(نفس) طاعات پر اُجرت لینا باطل ہے"۔

لیکن بعد میں آنے والے اہلِ تخریج و ترجیح مجتہدین نے ضرورت کے پیش نظر تعلیمِ قرآن پر اُجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا، کیونکہ گزشتہ زمانے میں معلّمین (قرآن) کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر تھے، جو اَب منقطع ہو چکے، لہٰذا اگر اس معاملے میں اُجرت لینے کو جائز قرار نہ دیا جاتا، تو قرآنی تعلیم کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا کہ معلّمین (قرآن) ضرورت کی وجہ سے کسبِ معاش میں منہمک ہو جاتے تو (تعلیم قرآنی کے تعطل کے سبب) دین میں نقصان رُونما ہوتا۔